

0006993-12.2017.8.26.0019

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Simples

Magistrado: Wendell Lopes Barbosa de Souza

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: Vara do Júri/Exec./Inf. Juv.

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... pelo acusado (art. 61, I, do CP) por roubo majorado (fls. 172/177 e 1864/1875 - proc. nº 3003914-13.2013.8.26.0019), perfazendo 18 anos e 8 meses de reclusão. Há outros apontamentos, todavia com trânsito em julgado após os fatos tratados nestes autos (proc. 0000601-95.2017.8.26.0394; proc. 1511882-61.2019.8.26.0019).

Em razão da participação de menor importância, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

Vara do Júri/Exec./Inf. Juv.

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana - SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0006993-12.2017.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0006993-12.2017.8.26.0019

Classe - Assunto

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID OTAVIO TOFFANETTO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Wendell Lopes Barbosa de Souza

Vistos.

MATEUS LIMA E SILVA e DAVID OTAVIO TOFFANETTO, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público; o primeiro, como incurso no artigo 121, § 2º, inciso I e IV, do Código Penal; o segundo, como incurso no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal. Consta que, no dia 28 de abril de 2017, por volta das 01h52, defronte ao estabelecimento comercial denominado Bar do André, situado no cruzamento da Rua Vênus com a Rua das Constelações, bairro Jardim Thélia, nesta cidade e Comarca, os acusados, cada qual de acordo com sua conduta, com manifesto ânimo homicida e por motivo torpe, bem como utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Alex Sandro Ferreira de Brito, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico.

A denúncia foi recebida (fl. 161) e os réus citados pessoalmente (fls. 207/212), sendo apresentada Defesa Inicial nos termos do artigo 406 do Código de Processo Penal (fls. 241/256 e 267/272). Durante a instrução da primeira fase deste procedimento foi possível ouvir sete testemunhas, além do interrogatório (fls. 487/488, 547/549, 1398 e 1402). As partes apresentaram memoriais (fls. 1408/1419,

1420/1425 e 1428/1468). Os réus foram pronunciados (fls. 1469/1476), havendo interposição de recurso (fls. 1503/1520 e 1521/1525). Foi proferido, então, acórdão confirmando a pronúncia (fls. 1578/1599), que transitou em julgado (fl. 1825). Designado o julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Americana, os Senhores Jurados decidiram pela condenação dos réus pelo crime de homicídio duplamente qualificado, conforme ata de votação dos quesitos que vai anexa. Passo, portanto, à fixação das penas.

MATEUS LIMA E SILVA

O homicídio qualifica-se pela causa prevista no inciso IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima), partindo a pena-base de 12 anos de reclusão.

Esta mesma pena-base deve ser elevada acima do mínimo legal, com acréscimo de 1/3, em razão da motivação do crime (art. 59 do CP), haja vista o delito ter sido cometido, conforme reconhecido pelo e. Conselho de Sentença, por motivo torpe oriundo do desejo de vingança por discussão que ocorreu dias antes com o irmão de um dos réus.

Resultando em 16 anos de reclusão por ora.

Está presente somente a circunstância atenuante consistente em ser o réu menor de 21 anos na data do fato (fl. 171 - art. 65, I, do CP), atenuando-se a pena em 1/6. Não reconheço a atenuante de confissão, uma vez que o réu de fato não confessou o crime, alegando legítima defesa e disparo acidental.

Ausentes circunstâncias agravantes (art. 61 do CP).

Assim, para o homicídio duplamente qualificado, fixo a pena final em 13 anos e 4 meses de reclusão.

Pelo montante de penas e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, a, § 3º, do CP).

DAVID OTAVIO TOFFANETTO

Igualmente qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, § 2º, IV, do CP), com pena-base de 12 anos.

A elevação da pena-base também deve ser aqui operada (art. 59), com sobrelevação de 1/3 também, pelo torpe motivo reconhecido pelos jurados, tendo David concorrido na vingança perpetrada por Mateus, perfazendo 16 anos de reclusão.

Inexistentes atenuantes (art. 65 do CP) para ele, é cabível a agravante de pena em mais 1/6 pela reincidência ostentada pelo acusado (art. 61, I, do CP) por roubo majorado (fls. 172/177 e 1864/1875 - proc. nº 3003914-13.2013.8.26.0019), perfazendo 18 anos e 8 meses de reclusão. Há outros apontamentos, todavia com trânsito em julgado após os fatos tratados nestes autos (proc. 0000601-95.2017.8.26.0394; proc. 1511882-61.2019.8.26.0019).

Em razão da participação de menor importância, reconhecida pelo e. Conselho de Sentença, reduzo a pena no mínimo legal, ou seja, 1/6 (art. 29, § 1º, do CP), haja vista que a atuação do corréu David foi crucial para o deslinde dos fatos, levando o corréu Mateus ao local e lhe dando fuga em seu veículo.

Assim, para o homicídio duplamente qualificado, fixo a pena final em 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão.

Pelo montante de penas e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, a, § 3º, do CP).

Diante do exposto, CONDENO o réu MATEUS LIMA E SILVA a cumprir a pena total de 13 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado, como incurso no artigo 121, § 2º, I e IV c/c artigo 65, I, do Código Penal, e DAVID OTAVIO TOFFANETTO a cumprir a pena total de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado, como incurso no artigo 121, § 2º, I e IV, c/c artigo 29, § 1º, ambos do Código Penal.

Por ora, sem alteração de fato com relação ao réu Mateus, vigora o decidido às fls. 862, sem implemento de alguma das condições do art. 312 do CPP e a pena dele não atingindo o patamar exigido pela alínea "e" do inciso I do art. 492 do CPP.

Consigno, todavia, que o réu David se encontra preso por outro processo, em razão

do cumprimento de pena por roubo majorado (processo acima mencionado), conforme informação de fl. 1873. Outrossim, com relação a ele, a pena superou o patamar mínimo exigido pela alínea "e" do inciso I do art. 492 do CPP - 15 anos. Assim, recomende-se o réu David na prisão em que se encontra e já determino a execução provisória da pena aqui fixada, expedindo-se mandado de prisão e guia de recolhimento ainda que provisória.

Acerca do bem apreendido (fls. 14/15), dê-se a destinação administrativa prevista nas Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.

Publicada a decisão em Plenário do Tribunal do Júri de Americana, às 19:55 do dia vinte e oito (28) de abril (04) de dois mil e vinte e dois (2.022), saindo os presentes intimados.

P.I.C.

Americana, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA